

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2008/005954**
n°de gestion : **2007B03249**
n°SIREN : **499 979 540 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 30/04/2008 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

HADEAN société par actions simplifiée

7 avenue Albert Durand 31700 Blagnac -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

rapport du commissaire aux apports sur la valeur des apports effectués en date du 18/04/2008 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

apport en nature - apport par M. Michel CAPGRAS de 225 actions de la société ARCHEAN TECHNOLOGIES à la SAS HADEAN

S956

07 B3269

André DAÏDE

2, rue des Feuillants

31076 TOULOUSE CEDEX

30 AVR. 2008

« HADEAN »

Société par Actions Simplifiée au capital de 472 650 euros

siège 7, avenue Albert Durand – 31700 Blagnac

RCS Toulouse 499 979 540

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS
SUR LA VALEUR DES APPORTS EFFECTUES
A LA SAS « HADEAN »***

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 2 avril 2008 concernant l'apport de 225 actions de la société ARCHEAN TECHNOLOGIES à la société HADEAN, j'ai établi le présent rapport prévu par les articles L 227-1 alinéa 3 et L 225-8 du code de commerce.

L'actif apporté a été arrêté par le futur actionnaire. Il m'appartient d'exprimer une opinion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre.

1. Présentation de l'opération et description des apports

1.1 Apports effectués

Monsieur Michel CAPGRAS propose de faire apport à la SAS HADEAN de 225 actions qu'il détient dans le capital de la société ARCHEAN TECHNOLOGIES, constituée le 15 décembre 2004, société dont le siège social est à Montauban, 721 avenue de Beausoleil (RCS 480 489 707), qui exploite un établissement situé à Montauban, 20 place Prax Paris ; elle a pour objet, en France et à l'étranger : « la prise de participation dans toutes sociétés ou groupements, la réalisation de prestations de services aux entreprises dans les domaines commerciaux, financiers, administratifs, juridique, comptable et immobiliers, l'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou biens et droits immobiliers ».

Son capital est de 200 000 euros, divisé en 2 000 actions de 100 euros de valeur nominale.

La société bénéficiaire des apports, « HADEAN », au capital de 472 650 euros, dont le siège social est situé 7 avenue Albert Durand à Blagnac (31700), a pour objet : « la prise de participation dans toutes sociétés ou groupements, la réalisation de prestations de services aux entreprises dans les domaines commerciaux, financiers, administratifs, juridique, comptable et immobiliers, l'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou biens et droits immobiliers ».

L'opération d'apport de titres m'a été présentée comme s'inscrivant dans le cadre d'une restructuration de capital de la société par l'intégration d'un investisseur tiers.

1.2 Nature, évaluation et rémunération des apports

En rémunération de l'apport ci- dessus,

- Il sera attribué à Monsieur Michel CAPGRAS, en rémunération de son apport, 2 396 actions de la société HADEAN de 25 euros chacune, assorties d'une prime d'apport unitaire de 28,996 euros, soit une augmentation de capital de 59 900 euros, assortie d'une prime d'apport de 69 475 euros.

L'estimation des actions apportées résulte de l'évaluation de la société ARCHEAN TECHNOLOGIES, effectuée dans le cadre de l'apport en nature des titres de ladite société à la société HADEAN lors de sa constitution, déterminée à partir d'un rapport d'évaluation de la société dont les titres ont été apportés. Cette étude a eu pour objet de déterminer la valeur globale de l'entreprise en s'appuyant sur des données historiques mais aussi prévisionnelles intégrées au business plan présenté, à travers une analyse multicritères (approche patrimoniale, approche sur le rendement et valeur de marché).

2. Diligences effectuées et appréciation de la valeur des apports

Mes travaux ont porté sur l'analyse du rapport d'évaluation d'entreprise, de l'arrêté des comptes au 30 juin 2007 de la société ARCHEAN TECHNOLOGIES, ainsi que de la situation comptable de cette société arrêtée au 31 mars 2008 ; au terme d'une prise de connaissance générale de l'entreprise dont les titres sont apportés, je me suis appuyé pour ce faire sur les dossiers de révision internes à l'entreprise, le dossier de présentation de l'opération de l'expert comptable et la certification des comptes sociaux par le commissaire aux comptes.

J'ai également obtenu une lettre d'affirmation du président de la société dont les titres sont apportés, concernant notamment la propriété des actifs, l'exhaustivité des passifs et l'absence de connaissance d'événements postérieurs à la date d'établissement des derniers comptes sociaux pouvant affecter la valeur attribuée aux apports.

3. Conclusion

En conclusion de mes travaux, je suis d'avis que la valeur des apports s'élevant à 129 375 euros n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'apport en nature est au moins égal à la valeur au nominal des actions à émettre, augmentée de la prime d'apport.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2008

Le Commissaire aux Apports
André DAÏDE

